유지관리 요구수준 미달 제재부과 기준(제7조 관련)

1. 위약금 산정 방식

가. 매월 관리원과 협의한 유지관리 요구수준을 측정하여 종합점수가 “미흡(C)” 또는 “불량(F)”인 경우 월별 요구수준 미달 위약금을 산정하여 누적 관리한다.

위약금 = 사업별 계약금액 × (해당 월의 계약일수/전체 계약일수) × 월간 평가 위약금 부과율

나. 매월 발생한 유지관리 요구수준 미달 관련 위약금의 총액은 해당 월의 유지관리 요구수준 평가 보고서에 반영하여 표시하고 그 정산은 연 단위로 일괄 이행

다. 별표 7에 따라 관련 제재 부과대상에서 제외된 장애는 그 장애로 직접 영향을 받은 유지관리 요구수준 지표의 산정에서 제외하여 유지관리 요구수준을 재산정한다.

구분	목표수준 이상	목표수준(E) 미만 ~ 최소허용수준(M) 이상			최소허용 수준 미만
		{(E - M) × 0.7 + M} 이상	{(E - M) × 0.7 + M} 미만	{(E - M) × 0.3 + M} 이상	
평가등급	탁월(S)	우수(A)	보통(B)	미흡(C)	불량(F)
위약금 부과율	-			0.375%	0.5%

※ 단, 위약금 부과율을 조정하여 계약 체결된 사업에 대해서는 조정된 위약금 부과율을 적용한다.

2. 위약금 상쇄·정산

가. 매년 1월 전년도 연간 유지관리 요구수준 측정 결과 종합점수가 목표수준 이상인 경우 연간 부여했던 위약금은 모두 상쇄

나. 매년 1월 전년도 연간 유지관리 요구수준 측정 결과 종합점수가 목표수준 미달할 경우 평가등급에 따라 정해진 위약금 부과율을 반영하여 연간 부여된 위약금을 정산

구분	목표수준 이상	목표수준(E) 미만 ~ 최소허용수준(M) 이상			최소허용 수준 미만
		{(E - M) × 0.7 + M} 이상	{(E - M) × 0.7 + M} 미만	{(E - M) × 0.3 + M} 이상	
평가등급	탁월(S)	우수(A)	보통(B)	미흡(C)	불량(F)
위약금 부과율	전체 면제	75% 면제	50% 면제	100% 부과	

(예시) 4월 100만원, 9월 100만원 총 200만원의 위약금이 부과된 경우 연간 유지관리 요구수준 측정 결과 종합점수가

ⓐ 탁월(S)인 경우 : 위약금 면제(상쇄)

ⓑ 우수(A)인 경우 : 200만원 × 위약금부과율(25%) = 50만원 정산

ⓒ 보통(B)인 경우 : 200만원 × 위약금부과율(50%) = 100만원 정산

ⓓ 미흡(C) 또는 불량(F)인 경우 : 200만원 × 위약금부과율(100%) = 200만원 정산

다. 연간 유지관리 요구수준 측정 기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 다만, 해당 연도 중 계약이 시작되거나 종료되는 경우에는 계약 시작일부터 계약 종료일까지를 평가 기간으로 한다.

3. 삭제